

1502479-54.2020.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Falsidade ideológica

Magistrado: Renata Sanchez Guidugli Gusmão

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara do Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 29/12/2022

... da pena, considero as condenação por roubo (Proc 0005749-10.2013.8.26.0562) - fls. 174) como mau antecedente e a condenações posteriores por roubo e furtos (Proc de fls. 1503889-94.2021.8.26.0536 - fls. 172; Proc 1500234-51.2020.8.26.0536 - fls. 174 e Proc. 1511334-85.2021.8.26.0562 - fls. 176) como circunstâncias judiciais desfavoráveis, elevando a pena para 6 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

Vara do Juizado Especial Criminal

Praça José Bonifácio, s/nº, Santos - SP - cep 11013-190

1502479-54.2020.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502479-54.2020.8.26.0562

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Falsidade ideológica

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

LEONARDO SANTOS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Sanchez Guidugli Gusmão

VISTOS.

Dispensado o relatório nos termos do art. 81, § 3º da Lei 9.099/95.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A autoria e materialidade delitivas estão suficientemente provadas nos autos, não estando presente nenhuma causa excludente de ilicitude.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do delito. Alegou que ao ser detido em flagrante delito pela prática de furto forneceu o nome falso de Luiz Henrique Aragão Lima dos Santos, pois estava foragido na condicional. Assim, foi liberado na audiência de custódia. Não conhecia nenhuma pessoa com esse nome, apenas inventou na hora da abordagem.

Saliente-se que a mentira só foi descoberta em razão de procedimento de legitimação realizados pela Polícia civil, conforme documentos de fls. 9/10.

Não há como se deixar de responsabilizar criminalmente o acusado pelo delito formal que lhe é imputado, posto que a norma constante da capitulação foi, de fato, transgredida, na exata medida em que o bem jurídico tutelado, qual seja, a fé pública, foi violado. Ao ser abordado por policiais militares o acusado entendeu de atribuir a si mesmo falsa identidade, declinando aos agentes outro nome, e isto porque estava foragido da condicional e tencionava se esquivar da recaptura. Essa conduta é suficiente a tipificar o delito versado no art. 307 do Código Penal.

Em relação à autodefesa, somente abrange os questionamentos sobre os fatos sujeitos

à apuração, jamais a identificação do averiguado, sob pena de se admitir, nesta hipótese, a licitude da incriminação de terceiros inocentes para que alguém se livre de imputação, o que configura a hipótese de crime de denunciação caluniosa previsto no artigo 339 do Código Penal.

Em síntese, ao investigado ou réu não se permite mentir e nem mesmo de silenciar quanto a sua identidade.

Esse é o posicionamento firmado pela Corte Suprema, que decidiu recentemente, no RE 640.139, consignando que a "autodefesa não protege apresentação de falsa identidade". Na oportunidade, o Relator, Ministro Dias Toffoli, asseverou que "a apresentação de identidade falsa perante autoridade policial com objetivo de ocultar maus antecedentes é crime previsto no Código Penal (artigo 307) e a conduta não está protegida pelo princípio constitucional da autodefesa (artigo 5º., LXIII, da CF/88)".

Após a consolidação do entendimento no Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, no HC 151.866/RJ, 5ª. Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 09.12.2011, DJ 13.12.2011, decidiu que não há mais como sustentar a atipicidade da conduta da falsa identificação como exercício da ampla defesa. O Ministro Mussi afirmou que "embora o direito à liberdade seja importante garantia individual, seu exercício não é absoluto e encontra barreiras em normas de natureza penal".

Por fim, destaco que o artigo 313, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, permite a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, o que reforça que o direito ao silêncio não abarca, realmente, os dados qualificativos de sua identidade, mas tão somente a matéria de fato.

Ademais, importante registrar que o delito de falsa identidade é crime formal, (RT, 749:680 e 681)" que se consuma "com a falsa atribuição de identidade, independentemente da obtenção da vantagem ou da causação de dano a terceiro. Nesse sentido: RJTJSP, 86:360; JTACrimSP, 13:281, 79:414, 80:390 e 78:362; RJDTACrimSP, 4:104-5; RT, 462:427, 581:286 e 708:330; TACrimSP, ACrim 1.034.277, RT, 749:680 e 681" (Damásio E. de Jesus, "Código Penal Anotado", Ed. Saraiva, 22ª edição, p. 1015).

Assim, amplamente comprovado o delito de falsa identidade.

Na aplicação da pena, considero as condenação por roubo (Proc 0005749-10.2013.8.26.0562) - fls. 174) como mau antecedente e a condenações posteriores por roubo e furtos (Proc de fls. 1503889-94.2021.8.26.0536 - fls. 172; Proc 1500234-51.2020.8.26.0536 - fls. 174 e Proc. 1511334-85.2021.8.26.0562 - fls. 176) como circunstâncias judiciais desfavoráveis, elevando a pena para 6 meses. Em seguida, incidiria novo aumento devido a reincidência (Proc. 0002078-21.2016.8.26.0223 - fls. 172), porém neutralizado pela atenuante da confissão. A definitiva fica nos 6 meses, com regime inicial aberto. Não recomendada a conversão da corporal em restritiva de direitos pela reincidência.

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a ação e CONDENO o réu LEONARDO SANTOS DA SILVA a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, por incurso no artigo 307 do Código Penal.

Após o trânsito, designe-se audiência de advertência.

P.I.C.

Santos, 27 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

P U B L I C A Ç Ã O

Em 27/12/2022 torno pública em cartório a respeitável sentença acima. Eu, Elen Cristina Da Silva Lopes, Assistente Judiciária, digitei e subscrevi.